

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת עידן רול

פ/25/3194

הצעת חוק איסור הכחשת השואה (תיקון – איסור הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו ואיסור שימוש בסמלים נאציים), התשפ"ג–2023

1. תיקון שם החוק. בחוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו–1986¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "השואה" יבוא "או הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו".
2. תיקון סעיף 1 בסעיף 1 לחוק העיקרי, אחרי "בחוק זה", יבוא "'סמל נאצי" – צלב קרס או כל סמל אחר המצביע באופן מובהק על זיקה לשלטון הנאצי;".
3. הוספת סעיף 3א אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:
 - 3א. "איסור שימוש
בסמל נאצי או
בביטוי המזוהה עם
השלטון הנאצי
(א) שימוש בכינוי נאצי, בעל פה או בכתב כלפי אדם, קבוצת בני-אדם, תאגיד, מוסד או גוף כלשהו שלא במסגרת או למטרת לימוד, תיעוד, יצירת אומנות העוסקת במלחמת העולם השנייה, עבודה מדעית או דיווח היסטורי, יהיה עוולה אזרחית; בית המשפט רשאי לחייב מבצע עוולה זו לשלם לנפגע פיצוי של עד 100,000 שקלים חדשים ללא הוכחת נזק.
 - (ב) העושה שימוש בסמל נאצי או בביטוי המזוהה עם השלטון הנאצי בפומבי, בהתקהלות, בתהלוכה או בנסיבות אחרות שבהן יש להתנהגותו פרסום, וזאת בכוונה להביע אהדה לשלטון הנאצי או לעקרונותיו או הזדהות עמו, דינו – מאסר שלוש שנים."
4. תיקון חוק העונשין. בחוק העונשין, התשל"ז–1977 –

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 196.

(1) בסעיף 13(ב), אחרי "השואה" יבוא "או הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו";

(2) בסעיף 453(ב), בסופו יבוא :

"(3) הנזק נגרם לקבר או למצבת זיכרון."

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום במדינת ישראל אין כל איסור על השימוש בצלב קרס או בסמלים ובכינויים אחרים המזוהים עם השלטון הנאצי, לכל מטרה שהיא.

למרבה הצער, תופעת השימוש בסמלים ובכינויים נאציים הולכת וגוברת בשנים האחרונות. הקלות הבלתי נסבלת שבה נעשה שימוש יום-יומי במושגים אלה כחלק מהשיח הציבורי והפוליטי ותוך זלזול מופגן ברגשות ניצולי השואה וצאצאיהם, ראויה לכל גינוי. במציאות שבה אנו חיים יש חשיבות לעיגון האיסורים על השימוש בסמלים מתקופת השואה והנאציזם בחקיקה, על מנת למנוע את התפשטות התופעה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2223) ועל ידי חבר הכנסת אליהו רביבו (פ/2604/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.